RESUMÉ — Kárný řád Exekutorské komory

Stavovský předpis Exekutorské komory ČR

Zdrojové znění: Podle dodaného dokumentu; úplnost pozdějších změn nepotvrzena..

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje stavovský kárný proces kandidátů a koncipientů zahrnutých do jeho působnosti.

Zásady a nosné koncepty: Právo na obhajobu, nestrannost, zjištění skutku a přiměřenost následku.

Systematika: Obecná pravidla, kárné orgány, zahájení a projednání, rozhodnutí a opravné postupy.

Subjekty a objekty: Komora, kárné orgány, kandidáti a koncipienti podléhající stavovskému řízení.

Postavení v právním systému: Stavovský předpis profesní samosprávy, podřízený zákonu. Jeho osobní a věcná působnost není obecnou pravomocí upravovat práva všech osob.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Je podřízen exekučnímu řádu č. 120/2001 Sb. Kárné řízení samotného exekutora podle zákona č. 7/2002 Sb. se s tímto stavovským procesem nesmí ztotožnit.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1

(1) Kárný řád upravuje postup kárných orgánů, účastníků kárného řízení a jiných osob tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutkový stav, aby bylo správně rozhodnuto o kárném provinění exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo exekutorského koncipienta (dále jen „koncipient“) a o kárném opatření.

§ 2

Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce (§ 117 odst. 2 zákona) a kandidát nebo koncipient, proti němuž bylo kárné řízení zahájeno (dále jen „kárně obviněný“).

§ 3

Kárně obviněný si může zvolit zástupce z řad exekutorů nebo advokátů.

§ 4

(1) Kárné řízení provádí kárná komise v tříčlenných kárných senátech.

§ 5

(1) Funkce člena kárného senátu zaniká a) dnem zániku výkonu exekutorského úřadu nebo dnem pozastavení výkonu exekutorského úřadu, jde-li o exekutora; b) dnem zániku funkce soudce nebo dnem dočasného zproštění výkonu funkce soudce, jde- li o soudce; c) dnem, kdy člen kárného senátu přestal být členem kárné komise; d) dnem, kdy byl člen kárného senátu vyloučen z projednávání a rozhodování věci; e) dnem odvolání z funkce člena kárného senátu na vlastní žádost.

§ 21

(1) V kárném řízení lze vyslýchat svědky, znalce nebo účastníky, jen když se dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď.

§ 22

(1) Po skončení dokazování udělí předseda kárného senátu účastníkům kárného řízení slovo k závěrečným řečem.

§ 23

Kárný senát může rozhodnout jen o skutku, který je uveden v kárné žalobě.

§ 24

Nezastaví-li kárný senát kárné řízení z důvodů uvedených v § 11, rozhodne, že je kárně obviněný vinen, a uloží mu kárné opatření, nebo rozhodne, že se kárně obviněný zprošťuje kárného obvinění.

§ 39

(1) Rozhodnutí musí být vyhlášeno.

Podklad: Kárný řád.pdf • 11 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 464 slov resumé včetně úvodu z 3464 slov vyčištěného podkladu (13,39 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.